

KIDA Brief

No. 2023-인력-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

'23~'27년 군인복무기본정책서 사전 연구

김영곤
국방인력연구센터

배경과 목적

'23~'27년 군인복무기본정책서 작성을 위한 사전 연구

- ◎ 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」은 5년 단위로 군인복무에 관한 새로운 기본정책의 수립을 요구
 - 사회와 장병의 요구에 부응하고, 군인의 의무·책임과 권리보장이 조화된 선진병영 구현을 위한 '23~'27년 군인복무기본정책서에 대한 사전 연구가 필요
- ◎ '21년 운영된 민관군 합동위원회에서 도출된 여러 권고안과 윤석열 정부 국정과제에서 제안하고 있는 '미래세대 병영환경 조성 및 장병 정신전력 강화' 등과 관련한 제반 내용들을 군이 효과적으로 수용·이행할 수 있도록 차기 군인복무기본정책의 종합적인 추진 방향과 계획 도출

수행 결과

'23~'27년 군인복무기본정책 추진 방향 및 주요 추진 중점과 세부과제

- ◎ 차기 군인복무기본정책의 핵심은 '자율과 책임'의 병영문화 속 군인의 '권리'를 지속적으로 확대하되, 그동안 비교적 간과되었던 '의무'의 강조를 통해 양대 영역의 조화로운 균형 설정이 필요하다는 것
- ◎ '23~'27년 군인복무기본정책의 추진 중점으로 '군인 기본권 보장의 지평 확대', '철저한 군인 의무 준수체계 확립', '민주적·합리적 병영문화 정착', '실효성 있는 장병 인권 보장체계 구축', '성 평등한 조직기반 강화'의 5가지를 제안
 - 또한 각 중점을 구성하는 18개 중과제, 49개 세부과제 등을 제안

정부는 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」(이하 군인복무기본법)에 따라 5년 단위로 군인복무에 관한 새로운 기본정책을 수립해야 한다. 이에 '18~'22년 군인복무기본정책의 만료 기한이 도래함에 따라 차기 5년을 포괄하는 '23~'27년 군인복무기본정책의 수립이 필요하다. 더불어 '21년 6월~10월 동안 운영된 민관군 합동위원회의 여러 권고안과 윤석열 정부 국정과제에서 제안하는 '미래세대 병영환경 조성 및 장병 정신전력 강화' 등과 관련한 제반 내용들을 군이 효과적으로 수용·이행할 수 있도록 차기 군인복무기본정책의 종합적인 추진 방향과 계획 도출이 필요하다. 본 연구는 이상의 연구 필요성과 배경에 따라 수행되었다.

본 연구의 주요 구성 내용은 첫째, '18~'22년 군인복무기본정책의 추진 경과 점검 및 성과와 한계 등에 대한 평가, 둘째, 외국군 군인복무정책 및 병영문화 관련 동향 조사, 셋째, 대내외적 정책환경 변화 및 군인복무정책에 대한 요구 분석 등이며, 이상의 검토 내용을 토대로 '23~'27년 군인복무기본정책의 주요 추진 중점 및 세부과제와 방향을 도출하였다.

우선 '18~'22년 군인복무기본정책 추진 경과에 대한 평가결과는 다음과 같다. 먼저 동 정책 수립의 구조에 대한 평가결과 '18~'22년 5년 동안 군인복무기본정책의 세부과제로 총 169개의 사업이 추진되었는데, 그 중 정책수단이 각각의 상위과제 목표와 관련이 없고 정책수혜자에게 직접적인 영향 또한 미치지 못한다고 판단되는 미흡한 세부과제가 17개(10%)로 나타났다. 전반적으로 과제구성과 정책수단의 선택·집행이 양호한 것으로 판단되나, 정책 수립 구조 상 '미흡'으로 판정된 10%의 과제들의 경우 차기 군인복무기본정책서 사업 구성의 논리적 일관성 제고를 위해 정리가 필요할 것으로 판단된다.

다음으로 정책 집행의 효과에 대한 평가결과 '군인기본권 증진기반 조성', '군인의 의무준수 생활화', '존중과 배려의 병영생활 정착', '권리구제의 실효성 강화' 등 각 분야 모두 전반적으로 준수한 정책효과를 달성하였고, 국민과 장병들의 평가 또한 양호한 것으로 나타났다. 다만 여러 성과 달성에도 불구하고 일부 추진과제의 경우 성과가 다소 미흡하여 '23~'27 군인복무기본정책에 지속과제로 반영 해야될 부분이 있는데, 이는 '병사 침대형 생활관 확대 보급', '간부 숙소 시설 개선', '인명사고(자살) 감소를 위한 적극적인 사고 예방 활동', '군 내 상호 폭력행위 근절', '성폭력 없는 안전한 복무여건 조성', '군 규율 및 상관의 정당한 명령 발령과 자발적 복종 체계 확립', '기본권 교육의 실효성 제고', '복무적응의 실효성 제고', '군 내 원스톱 권리구제 통합 제도 구축' 등으로 식별된다.

외국군 군인복무정책 및 병영문화 관련 동향은 독일, 미국, 영국, 대만, 이스라엘 등 5개국을 대상으로 조사하였다. 조사결과 시사점으로는 우선, 장병 기본권 내용의 상세한 법제화와 다양한 선히가 보장된다는 것이다. 우리나라 「군인복무기본법」과 그에 따라 작성된 군인복무기본정책서에는 주로 선언적 측면에서 장병들에게 보장해 주어야 할 기본권 내용과 이를 위해 추진되어야 할 주요 정책수단이 나열되어

있는데 반해, 미국, 영국, 독일, 이스라엘 등은 장병의 권리에 대한 내용이 더욱더 상세하게 법제화되어 있고, 특히 미국의 경우 장병 권리에 대한 내용이 적용 상황과 대상 등 좀 더 세부적인 부분까지 상세히 정리되어 있다.

장병 권리의 강조와 더불어 군인의 의무로써 교육훈련 강화와 전투 전문성 함양이 국가적 차원에서 동시에 강조되고 있다. 장병들 또한 전문성 함양에 대한 열의가 비교적 높는데 이는 미국, 영국, 독일 등은 모병제 국가로 본인들이 선택한 직업에 대한 자부심과 투철한 직업정신 등이 투영된 결과로 보이며, 이스라엘은 자국에 비호의적인 안보상황 속에서 장병 개개인의 전문성과 정신전력의 수준이 높을 뿐만 아니라 종교적, 사회적 특성으로 인해 징병제에 대한 거부감이 낮은 것도 하나의 요인으로 볼 수 있을 것이다. 또 자율과 책임의 병영문화가 정립되어 있다는 점도 하나의 중요한 시사점이다. 주중 일과 이후 및 주말에는 퇴근의 개념이 적용되어 상관의 사적지시나 부대관리 업무(사역) 등에 동원될 일이 거의 없으며, 일과 중 발생한 사고에 대해서 지휘관의 책임보다도 사고자 개인의 책임으로 여기는 경향이 강하기 때문에 병사들로 하여금 일과 이후 자율을 보장해 주는 것에 인색하지 않다.

현재 장병 복무와 관련하여 대내외적 정책환경이 지속적으로 변화하고 있으며, ‘안보환경과 국방운영 여건의 변화’, ‘국방혁신 4.0에 따른 장병 복무환경 개선 추진’, ‘정보통신기술 발전에 따른 디지털 기본권의 확산’, ‘성 평등 의식·문화 확산’, ‘일·생활 균형에 대한 사회적 요구 증가’, ‘MZ세대 조직구성원의 지속적인 유입과 유지’, ‘일반국민들의 대군 인식 변화’ 등이 이루어지고 있다. 추가적으로 군인복무기본정책에 대한 군 내외적 요구를 살펴보기 위해 빅데이터 기반 텍스트 네트워크 분석, 장병·국민 대상 설문조사 등을 실시하였다. 분석결과 도출된 중요한 시사점은 장병 기본권 확대와 의무준수의 균형이 필요하며, 이를 통해 향후 집행될 장병 처우개선 관련 정책의 대내외적 수용성 증진을 도모해야 한다는 것이다. 특히, ‘자율과 책임’의 병영문화 속 군인의 ‘권리’를 지속적으로 확대하되, 그동안 비교적 간과되었던 ‘의무’의 강조를 통한 양대 영역의 조화로운 균형 설정이 필요할 것으로 보인다.

지금껏 검토한 다양한 내용들을 바탕으로 '23~'27년 군인복무기본정책의 추진 목표와 중점, 주요 구성 과제들을 선정하였다. '23~'27년 군인복무기본정책의 목표는 「군인복무기본법」의 목적, 기존 군인복무기본정책의 목표, 윤석열 정부의 국방정책 비전 등을 두루 고려하여 ‘국가방위와 국민보호를 사명으로 하는 군인의 기본권 지평 확대와 민주적·합리적·성 평등적 인권문화 정착을 통해 미래세대 친화적 병영환경을 조성하고 장병 정신전력의 강화 등 철저한 군인의무 준수체계를 확립함으로써 튼튼한 국방 선진 강군 육성에 기여’로 설정하였다. 정책 중점은 ‘군인 기본권 보장의 지평 확대’, ‘철저한 군인의무 준수체계 확립’, ‘민주적·합리적 병영문화 정착’, ‘실효성 있는 장병 인권 보장체계 구축’, ‘성 평등한 조직기반 강화’의 다섯 가지로 구성하였다.

이상의 정책 추진 목표와 중점을 바탕으로 차기 군인복무기본정책의 18개 중과제, 49개 세부과제 등을 제안하였다. 본 과제를 식별함에 있어, '18~'22 군인복무기본정책에 대한 평가, 관련 정책환경 동향, 외국사례 검토, 사회적 담론분석, 설문조사 등의 내용을 종합적으로 고려하였고, 민관군 합동위원회의 중장기적 권고사안과 윤석열 정부 국정과제에서 제안하고 있는 조치들을 식별 및 반영하였다. 또한 국방부 내 유사 정책문서인 '국방 양성평등정책 기본계획', '국방 인권정책 종합계획' 중 지속적으로 유지될 필요성이 있는 과제들을 식별 및 반영하였다. 이 중 핵심과제는 총 9개로 선정되었는데, 이는 '의무복무 동기부여를 통한 군인 전문성 숙달', '올바르고 강인한 정신전력 체화', '자율과 책임의 병영문화 정착', '사적 생활공간 확대 및 디지털 기본권의 보장', '휴가사용 여건 보장을 통한 사회적 고립감 저감', '장병 생애설계를 고려한 맞춤형 지원 실시', '정신건강 인프라 확대를 통한 복무적응 실효성 제고', '군 인권보호관 제도 활성화 등 권리구제의 실효성 증진', '성폭력으로부터 안전한 복무여건 조성' 등이다.

끝으로 본 연구의 추가 발전사항 및 건의사항은 다음과 같다. 우선 제안된 정책과제의 정합성 제고 및 과제 발굴 노력이 지속적으로 진행되어야 한다. 국방부 군인복무정책심의위원회, 양성평등위원회 등에 연구결과를 공유하고, 추가적인 의견 수렴을 시행하여 각 연도별 시행계획에 실효성 있는 정책과제들이 담겨야 할 것이다. 다음으로 현재 「군인복무기본법」 및 '18~'22년 군인복무기본정책서에서 언급하고 있지 않으나, 차기 군인복무기본정책서에 성안된 내용에 대해서는 관련부서와 협업을 촉진하여 팩트와 미래 방향에 대한 상충성을 점검 및 발전해 나가야 할 것이다. ^{KI}_{DA}

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『'23~'27년 군인복무기본정책서 사전 연구』 연구자(김영곤, 박문언, 지평기, 신다윗, 김미희)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.